

订 房屋买卖合同，再根据双方签订的房屋买卖合同办理网签手续，而张某与杨某 签订的该份买卖合同却约定房款交接方式以网签合同为准，而网签合同仅约定 张某应当于过户前向杨某支付剩余购房款，未就购房款的具体支付时间进一步

明确，上述行为明显不符合一般交易习惯及交易流程。

第二，从合同的履行来看，双方于2022年3月17日签订的网签版《北京市存量房屋买卖合同》载明签订该合同前，买受人张某已向出卖人杨某支付定金50万元，该定金于2022年3月18日支付时抵作房屋成交价款，而事实上张某于2022年3月18日向杨某转账10万元，于2022年3月19日向杨某转账40万元，上述合同约定的内容与张某实际向杨某转账的时间明显不符。且双方合同签订后至今，张某未向杨某支付剩余购房款，杨某亦未配合张某办理涉案房屋的过户手续，双方的上述行为明显不符合正常房屋的交易习惯。

第三，从杨某报警后民警对石某的询问可知，杨某系因借款需要与石某联系，经石某安排后与张某签订合同，并由张某为杨某转账，办理401号房屋的网签手续。关于张某支付杨某的款项是借款还是买房定金，石某的回答是“张某认为是买房定金，我跟杨某说的是该笔钱让她先拿着周转，到时候把钱还回来也行，卖房也行”，即石某并未明确告知杨某该笔款项系买房定金还是借款。杨某与他人的微信聊天记录亦显示对方要求杨某返还借款35万元及服务费，其为杨某撤销网签，故综合双方在合同签订、履行及争议解决过程中种种不符合交易习惯的行为，本院认为杨某关于其与张某签订房屋买卖合同系双方以办理401号房屋网签手续的形式保障张某借款资金安全的主张具有高度盖然性，张某关于双方存在真实房屋买卖合同关系的主张不足以采信，据此，本院认定张某与杨某不具有买卖涉案房屋的真实意思表示，双方并未就涉案房屋的买卖事宜达成合意，亦不存在真实的房屋买卖合同关系，双方就涉案房屋签订的买卖合同应属无效。张某据此要求解除双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》，要求杨某退还已付款50万元、支付违约金88万元并承担律师费的诉讼请求，缺乏依据，本院不予支持。双方如存在其他债权债务关系，张某可另行解决。

北京市昌平区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十六条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、原告张某与被告杨某就北京市昌平区案涉房屋签订的《北京市存量房屋买卖合同》无效；

二、驳回原告张某的诉讼请求。

张某不服判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：二审法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》规定：民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。具备下列条件的民事法律行为有效：(1)行为人具有相应的民事行为能力；(2)意思表示真实；(3)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。

从上述规定可以看出，意思表示真实是民事法律行为有效的要件之一。虚假意思表示的特征在于双方当事人都知道自己所表示的意思不是真实意思，民事法律行为本身欠缺效果意思，双方均不希望此行为能够真正发生法律上的效力。司法实践中，对于当事人签订的合同是否因存在虚假意思表示而无效，法院一般从“合同缺少相关条款”“合同约定不符合常理或交易习惯”“合同实际履行情况”“其他可以直接证明合同为虚假意思的证据”等方面进行认定，即当合同缺少相关条款，不具有相应法律特征，当合同的约定和履行情况不符合常理或交易习惯，且当事人无法作出合理解释，或合同并未实际履行，结合案件中存在的其他一些证据，如当事人陈述、双方协商记录、刑事案件中的证据等，综合全案案情认定双方是否存在虚假意思表示。

具体到案件中，法院一般可以按照以下“三步法”进行认定：第一，可以根据主给付义务的真实情况进行判定。如果双方当事人之间的主给付义务实际上根本不具备特定类型合同项下主给付义务的基本特征，则可以初步认定双方

签订合同时存在虚假意思表示。第二，在此情况下，可以根据双方当事人订立合同前后的情况(特别是双方缔约背景)和履约行为等相关事实，进一步认定

双方订立合同所隐藏的真实意图。第三，综合全案案情，如果上述两个方面的认定可以相互吻合并能够排除合理怀疑，即可最终认定双方当事人以虚假的意思表示订立合同。

认定无效后，法院的处理有“审理隐藏的民事法律行为”和按“合同无效的法律规定处理”两个方向。如有隐藏的合同关系，法院会审理隐藏的合同关系，但因民事诉讼“不告不理”的审理原则，法院在民事诉讼中的审理仅停留在当事人诉讼请求的范围内，故当事人如经法院释明，仍坚持原有的诉讼请求，则法院不应就隐藏的合同关系进行审理，而应根据当事人原有的诉讼请求作出相应判决。就双方因虚假意思表示签订的合同应认定为无效，并按照合同无效的法律规定进行处理。本案中，一、二审法院结合双方在签订及履行涉案合同中存在的与常理及交易习惯不符的方面，并结合民警对案外人石某的询问笔录等证据材料所载内容，认定双方不具有真实的房屋买卖合意，据此判定双方签订的房屋买卖合同无效。但因张某在经法院释明的情况下，仍坚持主张双方存在真实的房屋买卖合同关系，并基于房屋买卖合同要求杨某承担该合同项下的各项义务，故法院判决驳回张某的诉讼请求。双方就隐藏的民事法律关系产生的争议，双方可另行解决。

编写人：北京市昌平区人民法院 田雅娟

所有权与抵押权冲突时的效力认定

——容某诉李某、喻某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2023)鄂01民终21417号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 容某

被告: 李某、喻某

第三人(上诉人): 某典当公司

【基本案情】

李某与喻某于2015年3月11日登记结婚。2016年3月10日, 容某与李某签订了《房屋买卖协议》, 约定李某将其名下某室房屋出售给容某。2016年3月12日, 容某向李某支付了95万元购房款。2016年3月15日, 李某向容某出具了《委托书》, 容某装修入住该房。2020年8月21日, 该房办理了不动产权证, 登记的权利人为李某。2022年3月16日, 该房设立抵押, 抵押权人为某典当公司, 担保主债权数额为50万元, 担保期限为自2022年3月16日起至5月15日止。2022年3月17日, 某典当公司向李某转账支付了50万元。因该房需要办理不动产权变更登记手续, 故容某诉讼主张确认其与李某签订的《房屋买卖协议》合法有效, 李某协助变更该房登记至其名下, 某典当公司协助办理该房的抵押权注销手续。

【案件焦点】

容某对该房所主张的完全所有权与某典当公司对该房的抵押权发生冲突时, 某典当公司抵押权的效力认定。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市青山区人民法院经审理认为: 容某、李某及喻某签订的《房屋买卖协议》合法有效, 喻某有协助变更登记义务。容某于2016年开始对该房享有实际的占有、使用、收益等权益, 其提交的证据足以证明其有合法的依据能够确定案涉

房屋的最终归属。李某只是形式上的产权人，其抵押系无权处分行为。某典当公司作为专业从事典当业务的公司，应当对借贷和抵押存在的风险